

**ORDENANZA Nro. 012/2.022 J.M.**

**POR LA CUAL QUEDAN DEROGADAS LAS ORDENANZAS N° 22/2020 J.M. "POR LA CUAL SE FIJAN PRECIOS REFERENCIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO Y TRABAJOS ADICIONALES", LA N° 24/2020 J.M. "POR LA QUE SE MODIFICA Y AMPLÍA LA ORDENANZA N° 22/2020 J.M." Y SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 1.890/2.020 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DNCP.-**

Ciudad del Este, 11 de mayo de 2.022.-

**VISTO:** La minuta escrita presentada por el Señor Concejal Abg. Pedro Acuña, por la que presenta el Proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE DEROGAN LAS ORDENANZAS N° 22/2020 J.M. "POR LA CUAL SE FIJAN PRECIOS REFERENCIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO Y TRABAJOS ADICIONALES", LA N° 24/2020 J.M. "POR LA QUE SE MODIFICA Y AMPLÍA LA ORDENANZA N° 22/2020 J.M.", para estudio y consideración del legislativo comunal, y;

**CONSIDERANDO:** Que, la Ley Nro. 3966/10 Orgánica Municipal, en su art. 36 dispone: "La Junta Municipal tendrá las siguientes atribuciones: a) sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materias de competencia municipal; (...). En su art. 38 dicta: "La iniciativa de proyectos de Ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma establecida en esta Ley. (...)". Y, en su art. 39 reza: "Los proyectos de Ordenanzas y de Resoluciones serán remitidos por el plenario de la Junta Municipal para estudio y dictamen de las comisiones asesoras. Concluido el estudio, será devuelto al plenario para su consideración".-

**Que,** puesto en análisis lo solicitado y considerando la exposición de motivos, esta Comisión considera la viabilidad de lo peticionado destacando que, en las mencionadas Ordenanzas, se han fijado los precios referenciales de las obras de pavimentación tipo empedrado; sin embargo, estos precios no están ajustados a la realidad actual del mercado ya que los mismos han estado fluctuando a lo largo del tiempo y más, por la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 declarada por la OMS.-

**Que,** asimismo se debe tener en cuenta la prelación de las leyes. En este contexto, nuestra Carta Magna establece la prohibición de monopolios y situaciones que propicien la traba de la libre competencia. Debemos destacar esta disposición constitucional por lo que al momento la aplicación de las ordenanzas mencionadas es de difícil viabilidad.-

**Que,** el artículo 15 ESTIMACIÓN DE COSTO de la ley Nro. 2051/2003 de "Contrataciones Públicas", establece que los organismos, entidades y municipalidades realizaran la estimación de costos de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento y la afectación específica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la estimación del costo de cada operación, las convocantes deberán considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.-

**Que,** la estimación de costos se realizara sobre el valor de cada contrato durante todo el periodo de vigencia, incluidas eventuales prorrogas o ampliaciones. En los contratos de

**CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 012/2.022 J.M.**

adquisiciones, locaciones y servicios de plazo superior a dos ejercicios fiscales, la estimación se hará basándose en el pago mensual previsto, multiplicado por veinticuatro. En el caso de contratos de obras públicas cuya vigencia exceda un ejercicio fiscal, la estimación de costos considerara todo el plazo de su duración.-

**Que,** la resolución DNCP Nro. 1890/2020 en su art. 1º APROBACIÓN DE LA GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES establece que: Los organismos, entidades, sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado, y municipalidades deberán ajustarse a las directrices emitidas para la construcción de los precios referenciales y su publicidad en el sistema de información de contrataciones públicas en base a la normativa legal vigente y la guía para la elaboración de precios de referencia que la conforma.-

**Que,** la resolución citada en su artículo 2 dispone... PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES, establece que: Los organismos, entidades, sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado y municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los precios de la referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, de la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar al precio de referencia, además de la estimación global de costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub-ítems que lo componen detallando los precios referenciales que le corresponden, en el caso de llamado de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal, por último en su art. 3 la citada resolución sic... 1890/2020 dispone... RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES. Las convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de precios de referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los principios de economía y eficiencia.-

Aprobado el Dictamen de la Comisión de Legislación en Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo del año 2.022, Según Acta Nro. 28, por tanto:



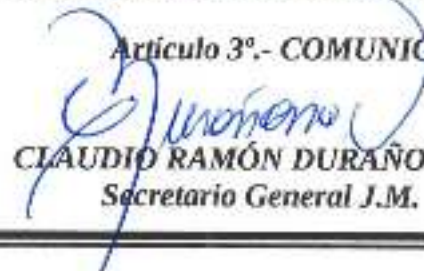
SECRETARÍA GENERAL  
Nro. 22

**JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE  
REUNIDA EN CONCEJO  
ORDENA**

**Artículo 1º.- QUEDAN** derogadas las Ordenanzas Nro. 022/2020 J.M. "POR LA CUAL SE FIJA PRECIOS REFERENCIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO, PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO Y TRABAJOS ADICIONALES", LA Nro. 024/2020 J.M. "POR LA QUE SE MODIFICA Y AMPLIA LA ORDENANZA Nro. 022/2020 J.M. "POR LA CUAL SE FIJA PRECIOS REFERENCIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO RÍGIDO, CANALIZACIÓN, ENTUBAMIENTO Y PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO Y TRABAJOS ADICIONALES.-

**Artículo 2º.-ESTABLECER**, la aplicación de la Resolución N° 1.890/2020 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DE ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP.-

**Artículo 3º.- COMUNICAR**, a quienes corresponda y cumplido archivar.-

  
**CLAUDIO RAMÓN DURANO**  
Secretario General J.M.



  
**ABG. PEDRO ACUÑA**  
Presidente J.M.